

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
VAKFI VAKIF SENEDİ

№47875

VAKFIN ADI

Madde 1- Kurulan bu Vakfın adı " GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ VAKFI" dır. İşbu senette kullanılan "Vakıf" terimi Gaziantep Üniversitesi Vakfı'nı ifade eder.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakfın merkezi Gaziantep'tedir. Yetkili mercilere haber vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında vakfın gayelerini gerçekleştirmek üzere geçici veya daimi temsilcilikler, bürolar, şubeler kurulabilir.

Yurt içinde tam teşkilatlanmadan ve ilgili mercilerden gerekli izni almadan yurt dışında şube açılmaz.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3- Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar paralelinde; aşağıda belirtilen kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetleri ile Gaziantep Üniversitesinin bir yüksek öğretim kurumu olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak amaçlarına yardımcı olmak ve gelişmesini teşvik etmek üzere Gaziantep Üniversitesi Vakfı kurulmuştur.

Vakıf, bu gayeleri gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında:

- a) Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesine bağlı birimler ile yan kuruluşlar, kamu kurumları ve aynı amacı taşıyan uluslararası kuruluşlar ile maddi olanak sağlamak dahil, her türlü işbirliği yapar.
- b) Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yaparak, üniversitenin yapacağı veya yapmakta olduğu; teknik, ekonomik, tarımsal, inşai ve sosyal sorunların çözümlenmesine olanak sağlayacak her türlü araştırmaları yapar, yaptırılabilir ve gerek görürse yürütülmekte olan araştırmaları teşvik eder.
- c) Bilimin gelişmesi için Gaziantep Üniversitesi yayın faaliyetlerine katkıda bulunur. Bu cümleden olmak üzere eğitsel ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, monografi, araştırma sonuçlarını basım, yayın, çoğaltma faaliyetlerinde bulunur; kongreler, konferanslar seminerler, sempozyumlar, kurslar ve sergiler düzenler;



- d) Gaziantep Üniversitesi'ne ve araştırmalar, yayınlar yapan Gaziantep Üniversitesi'nde görevli Üniversite mensuplarına teknik, ekonomik ve mali destek sağlar; fakir öğrencilere kitap, burs temin eder ve mali destek sağlar;
- e) Gaziantep Üniversitesi'nin araştırma ve uygulama potansiyelini geliştirmek ve Vakfın gelirlerini arttırmak amacıyla, ileri teknolojinin gerektirdiği bilim araç, gereç, makina, teçhizat, bilgi işlem ve sair sistemleri imal eder, kiralar veya kiraya verir; etüdler, projeler, analizler yapar veya yaptırır;
- f) Devletin öncelik arzeden kamu hizmetleri, özellikle eğitim, sağlık kültür alanlarında faaliyetlerde bulunur, bu cümleden olarak, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının izin vermesi halinde Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yaparak huzur evleri, hastaneler, klinikler ve benzeri tesisler açar, işletir, bu tür kuruluşlara yardım eder; uygulamalı ve yaygın öğretim ve eğitimin gerçekleşmesi doğrultusunda gerekli tesisleri kurar, işletir ve bu amaçlara yönelik tesisler ve işletmelerle her türlü bağlantılara girişir.
- g) Gaziantep Üniversitesinin araştırma, uygulama ve geliştirme sahalarını arttırmak ve Vakfın gelirlerini çoğaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içinde her türlü tarımsal, sosyal, ticari ve sınai tesislerin yapılabilirliklerini araştırır; etüd ve projelerini yapar; tesisler kurar ve kurdurur, işletir;
- h) Araştırma ve çalışmaları teşvik amacıyla, Üniversitece başarısı saptanan ve Üniversitede görevli bulunan üyelerine ve öğrencilerine ödüller verir, maddi yardımda bulunur;
- i) Bilimin gelişmesi ve ileri teknolojinin kamu hizmetlerine yerleşebilmesini teminen yurt içinde ve dışında her türlü patent, royalty, know, how, telif hakları ve sair hakları satın alır, satar, kiraya verir veya kiralar;
- j) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle geçici veya devamlı mâli mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapar; kurulmuş şirketlere iştirak eder; paylarını satın alır ve satar;
- k) Gerekli hükümlere uymak suretiyle, Vakfın konusu ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilgili bulunan veya gayenin gerçekleşmesi için gerekli, ya da bunun gerçekleşmesini sağlayan yarayabilecek taşınır veya taşınmaz mallara ilişkin her türlü ticari, mali, sınai ve iltizami işlemler yapar; bu cümleden olarak taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar; rehin ve ipotek ve irtifak haklarını tesis eder ve verir;



her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak gibi sonuç olarak her türlü iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunur.

- 1) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı ve şartsız veya mükellefiyetli olup amacına giren alanlarda bağış kabul edebilir.
- m) Benzeri vakıflara iştirak edebilir. Bu cümleden olarak amaç ve konusuna uygun olarak kurulacak vakıflara kurucu olarak girebilir, kurulmuşlara bağışlarda bulunabilir.

VAKFEDİLEN MAL VE HAKLARI

Madde 4- Kurucular tarafından 11.200.000.TL TL.Vakfa tahsis edilmiştir. (onbirmilyon ikiyüzbin)

VAKFIN ORGANLARI

- Madde 5- 1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

Madde 6- Genel Kurul işbu vakıf senedini düzenleyen kurucular tarafından teşkil olunur. Gaziantep Üniversitesi bu heyette Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından temsil olunur. Genel Kurul'un başkanı Gaziantep Üniversitesi Rektörüdür. Rektör, Genel Kurul toplantılarında yetkilerini gereğinde bir yardımcısına devredebilir.

Genel Kurul, vakfın en yüksek karar organı olup, vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Genel Kurulun, her hesap yılı sonunda Yönetim Kurulunca tanzim edilen ve Denetleme Kurulunun onayından geçen vakıf bilançosu ve kâr-zarar durumunu gösteren belgeleri görüşmek üzere takvim yılının ilk üç ayı içinde toplanması şarttır.

Genel Kurul toplantıları Gaziantep Üniversitesi Rektörünün çağrısına uygun olarak yapılır. Üyelerden en az 5 kişinin yazılı istemi üzerine de Rektör, Kurulu toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar alınabilmesi için katılanların ekseriyet oyu gereklidir. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Genel Kurul üyeleri üyelik sıfatlarını ve görevlerini, kurulun diğer üyelerinin onayını almak kayıt ve şartı ile geçici veya devamlı olarak bir diğer gerçek kişiye devredebilirler. Her bir üye, ölümü halinde, kendisinin yerine kimin geçeceğini tayin bakımından 3 kişinin ismini kapalı ve mühürlü bir zarf içinde Vakıf Genel Kurul Başkanlığına tevdi eder. Vefat halinde, bu kişilerden öncelik sırasındaki kişi vefat edenin yerine Genel Kurul üyesi olur. Üst üste üç kere Genel Kurul toplantısına



iştirak etmeyen ve bu görevini yukarıda belirtilen koşullarla bir üçüncü şahsa devretmeyen üye, kurula katılınca kadar Genel Kurul üyeleri salt çoğunluk hesabında dikkate alınmaz. Genel Kurul üyelerine vakıf gelirlerinden hiçbir şekilde ücret ödenmez ve sair biçimde çıkar sağlanamaz ve kurul üyeleri Yönetim Kurulunda görev alamaz. Asli görevleri dolayısıyla sahip oldukları haklar saklıdır.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü, Genel Kurul üyelerinden en fazla ikisini, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci tayin edebilir. Tayin edilecek üyeler, toplantı gündeminin özelliğine göre atanır. Toplantılarda öneri ve tavsiyelerde bulunabilirler.

Genel Kurul toplantıları, toplantı zamanları, çağrıda ve toplantılarda uygulanacak hususlar bir iç tüzük ile saptanır.

YÖNETİM KURULU

Madde 7- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek yedi üyeden oluşur. Bu üyelerin en az ikisinin Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Yönetim Kurulu Başkanı Üniversitenin üyeleri içinden Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Başkan veya üyeleri Genel Kurul tarafından üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile her zaman için azledilebilir. Azlolan üyenin tazminat isteme hakkı yoktur. Görev süresi içinde boşalan üyelik için, dönem sonu beklenmeden ve dönem sonuna kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçim yapılır.

Yönetim Kurulu Vakıf işleri gerektirdikçe toplanır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olduğu takdirde Başkanın oyu, 2 oy sayılır.

Yönetim Kurulu toplantıları, toplanma zamanları, çağrıda ve toplantılarda uygulanacak hususlar bir iç tüzük ile saptanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine verilecek ücretler, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Vakfın idare ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyelerden birine veya dışarıdan atayacağı bir kişiye, genel müdürlük görevi verebilir. Genel Müdürün görev ve yetkileri bir iç tüzükle belirlenir.

Yönetim Kurulu, Vakıf işleri gerektirdiği takdirde her zaman için Genel Kurulun toplanmasını isteyebilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçünün imzasını havi gerekçeli çağrının Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bir hafta önceden tevdi edilmesi şarttır.



№47875

DENETLEME KURULU

Madde 8- Genel Kurul tarafından ve 2 yıl süre ile vazife görmek üzere seçilen 3 kişilik Denetleme Kurulu Vakıf faaliyetlerini denetler, neticesini yıllık raporlar halinde Kurul'a sunar.

Denetçiler oya katılmamak şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarını izleyebilirler.

Seçilecek Denetçilerin 1 adedinin Gaziantep Üniversitesi mensuplarından ve iki adedinin de Gaziantep Üniversitesi dışından olması şarttır. Süresi biten denetçiler yeniden seçilebilir.

Denetçilere ödenecek ücret, Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde geçici olarak özel denetici veya denetçiler seçebilir.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 9- Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

- a) Vakıf mallarının gelirleri,
- b) Vakıf iştirak ve işletmelerinin gelirleri,
- c) Vakfa yapılacak her çeşit bağışlar, vasiyetler ile bunlardan elde edilecek gelirler.

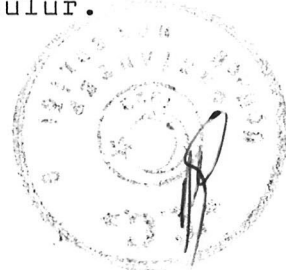
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzük'ün 37. maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile Vakıf gelirlerini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü Vakıf amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 10- Vakfın sona ermesi halinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de görüşü alınarak, Vakfın mal varlığı Gaziantep Üniversitesine veya aynı amaçlı bir başka vakfa devredilir.

SON HÜKÜMLER

Madde 11- Vakfın işleyişine ilişkin iç tüzük, Yönetim Kurulunca Vakfın tescilinden itibaren üç ay içinde hazırlanır ve Genel Kurulun onayına sunulur.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Y. No :

A. No :

7875

T. C. GAZİANTEP Üçüncü Noteri

Ökkeş Özalpaydın

Tel : 146 63

Çukur mah Mecit
Barlas cd, No, 43/B
Gaziantep

Değerli :

İmza adedi :

Sahife " :

Suret " :

A, Harç :

S. Harç :

A, Damga :

S, Damga :

D, Kağıt :

N, Ücretli :

Yazı :

Mukabele :

Gltme :

P.T,T, :

Tescil :

K.D,Y, :

Yekün :

OT: Bazı üyelerin
daireye gelemeliklerinden
işlerinin çokluğu nedeni ile
adreslerinde imzaları alınmış-
tır. Gaziantep 3. Noteri

Harç ve D, kağıt bedeli
makbuz karşılığı alındı

MÜSTENİDAT: Gaziantep Sağlık Hizmetleri Vakfının
Resmi Gazetede 11. ağustos 1985 tarih ve 18839 sayılı
nüshasında 31. sayfasında 10568 numara kayıtlı ol-
duğu ve Gaziantep 2. İkinci noterliğinden tasdikli
12.3.1985 tarih ve 15426 sayılı Vakıf senedinde
12. maddede Vakıf Başkanının mütevellî heyeti karar-
larını icra eder ve vakfı temsil eder ibaresinin
bulunduğu.

Aynı vakfa ait Gaziantep 2. Noterliğinden tasdik-
li 29. eylül 1986 tarih ve 44910 sayılı karar defteri-
nin 44. sayfasında 26 numara ile alınan 9.11.1987
tarihli fotokopisi bağlı karar gereğince Gaziantep
Universitesi Vakfı'na tüzel kişi olarak Gaziantep
Sağlık Hizmetleri Vakfı'nın katılmasına karar alın-
dığı ve vakfı temsilen Başkan Dr. İHSAN KARSLIOĞIL'in
gerekli işlemleri yapmaya ve imzaya yetkili kılındığı,
anlaşılmıştır.

11.11.1987.

Gaziantep 3. Noteri

ÖKKEŞ ÜZALPAYDIN

İş bu suret aslı dosyamızda saklı
olan aynı tarih ve sayılı vakıf senedinin aslı
gibi olduğu tasdik olunur. 11.11.1987.

GAZİANTEP 3. NOTERİ
Ökkeş Özalpaydın

